Referendum Giustizia 2026

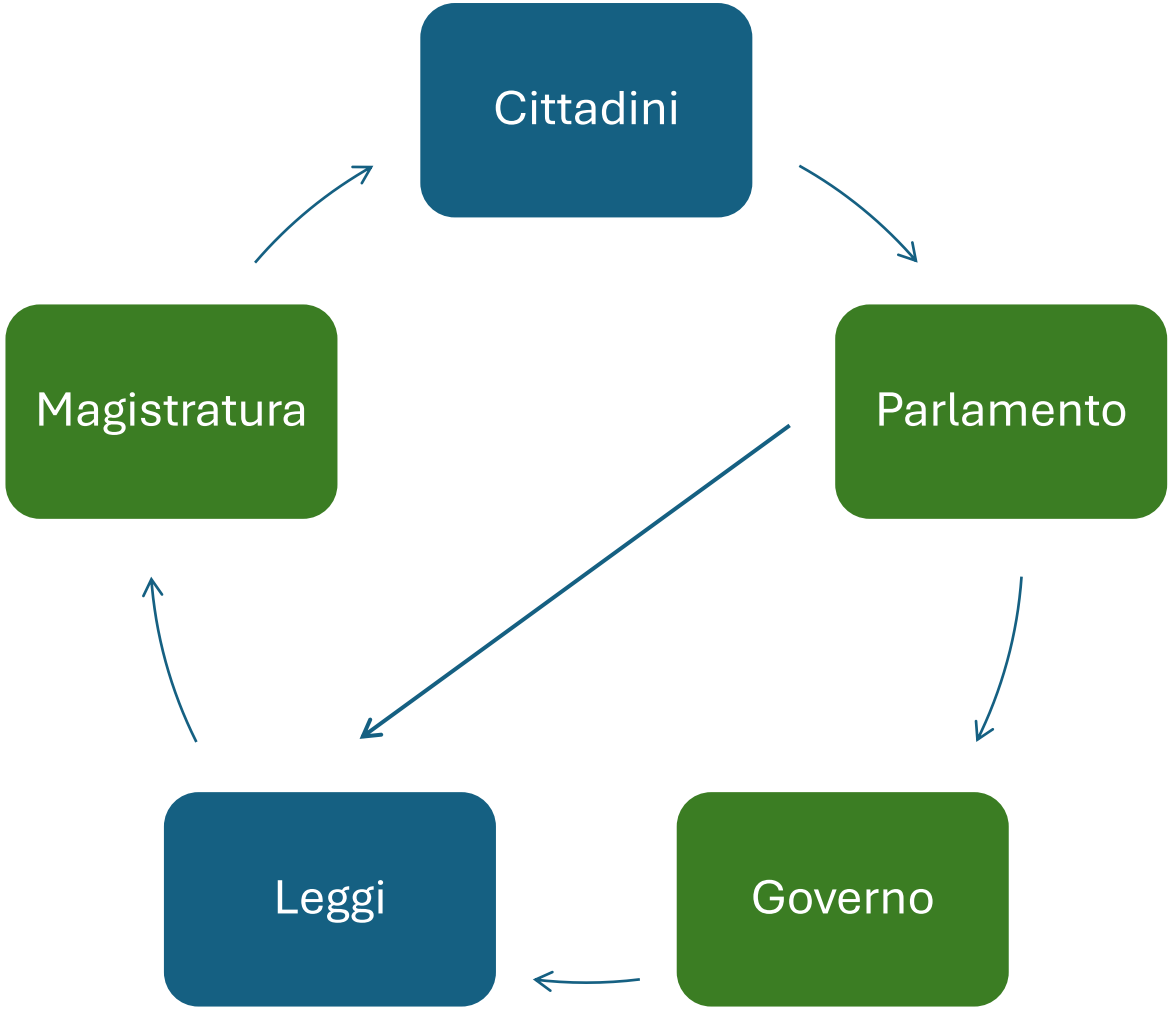
22-23 Marzo 2026

Contesto istituzionale

I tre poteri dello stato

- Esecutivo (Governo)
- Legislativo (Parlamento)
- Giudiziario (Magistratura)

L’equilibrio dei poteri



La magistratura durante e dopo il fascimo

- **Fascismo**: nessun limite al potere esecutivo
  - nomine dall'esecutivo (*dipendenza esterna*)
  - gerarchia (*dipendenza interna*)
- **Costituzione repubblicana**: magistratura come limite dello stato, autonomo e indipendente da ogni altro potere
  - Eliminazione di dipendenza interna, solo funzioni diverse
  - Consiglio Superiore della Magistratura come organo di autogoverno

Giurisdizione e tipi di giustizia

- Giurisdizione ordinaria
  - Civile
  - Penale
- Giurisdizione speciale
  - Amministrativa
  - Contabile
  - Tributaria
  - Militare
- Giustizia Costituzionale

Giurisdizione e tipi di giustizia

- Giurisdizione ordinaria
  - Civile
  - Penale
- Giurisdizione speciale
  - Amministrativa
  - Contabile
  - Tributaria
  - Militare
- Giustizia Costituzionale

Riforma solo su questa

I gradi di giudizio

- **Primo Grado:** Tribunale ordinario (o Giudice di Pace).
- **Secondo Grado:** Corte d'Appello.
- **Terzo Grado (Legittimità):** Corte di Cassazione.

Ruoli del processo civile

- **Giudice** (Istruttore/Collegio)
- **Attore** (o parte attrice)
- **Difensori** (Avvocati)
- Convenuto (o parte convenuta)
- Pubblico Ministero (PM): Interviene nei casi previsti dalla legge (es. separazione/divorzio con figli minori) per tutelare interessi pubblici.

Ruoli del processo penale

- **Giudice**
- **Pubblico Ministero** (PM)
- **Difensore** (di fiducia o d'ufficio)
- Imputato
- Persona Offesa/Parte Civile

Processo penale

- **Pubblico ministero** (accusa):
  - Funzione pubblica
    - obbligato a fare processo quando reato avviene -> indagini preliminari -> notizia di fatto che potrebbe aver violato una norma -> se non porta prova in processo è sanzionato anche con radiazione
  - Molto potente
    - capo della polizia giudiziaria -> risorse e strumenti che difensore non avrà mai -> per questo va formato a cultura dei diritti -> percorso comune con giudici
- **Giudice**: applica la norma
- **Difensore dell'imputato**: può vedere le prove e confutarle -> deve difendere l'imputato per legge, se non lo fa è sanzionato

Separazione delle carriere

Cosa si intende: barriere tra giudici e pubblici ministeri

Legislazione attuale (legge ordinaria, non costituzionale)

- 2022 legge Cartabia
  - Passaggio solo una volta in tutta la carriera
  - Entro 10 anni dalla presa di servizio
  - Eccezionalmente una seconda volta, ma
    - In altra regione e
    - In altra materia (da civile a penale o viceversa)
- Quanto spesso?
  - 9000 magistrati -> 0,4% (40 persone all’anno)

Consiglio Superiore della Magistratura: Indipendenza

- Indipendente
- Competente su tutte le materie che riguardano la magistrature, non più affidate al ministro della giustizia
  - Assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni
  - Provvedimenti disciplinari

Consiglio Superiore della Magistratura: Composizione

Ma non autoreferenziale -> come contrappeso

30 membri:

- 3 membri di diritto
  - Presidente Repubblica, Primo Presidente Corte Cassazione, Procuratore Generale Corte Cassazione
- 2/3 membri togati eletti da magistrati stessi
- 1/3 membri laici
  - Avvocati con 15 anni di servizio o professori ordinari in materie giuridiche -> eletti in Parlamento con maggioranza ampia 3/5 -> assicurare interlocuzione con opposizioni

Tipi di referendum

- **Referendum Abrogativo (art. 75 Cost.)**
  - Utilizzato per abrogare totalmente o parzialmente una legge o un atto avente forza di legge. Può essere richiesto da 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Richiede il quorum: deve votare la maggioranza degli aventi diritto.
- **Referendum Costituzionale o Confermativo (art. 138 Cost.)**
  - Indetto per approvare leggi di revisione costituzionale o altre leggi costituzionali, se non approvate in Parlamento con una maggioranza di due terzi. Non richiede quorum.
- **Referendum Territoriali (art. 132-133 Cost.)**
  - Consultazioni per modifiche territoriali
- **Referendum Regionali**
  - Previsti dagli statuti regionali per questioni di interesse locale.
- **Referendum di Indirizzo**
  - Consultivo, usato raramente

Referendum costituzionale

La richiesta può essere presentata da

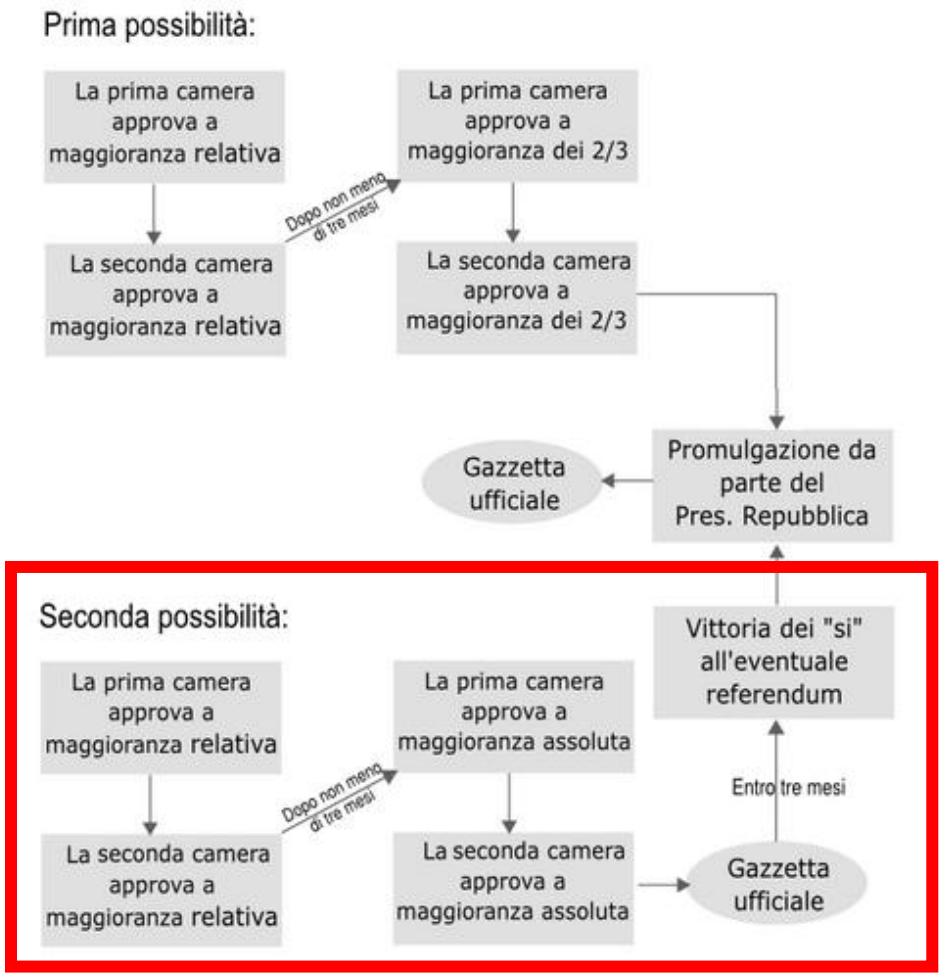
- 1/5 dei membri di una Camera
- 500 000 elettori
- 5 Consigli regionali

entro 3 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tempistiche:

- Decorso questo periodo, il Capo dello Stato, entro 60 giorni, fissa data della consultazione, che deve avvenire tra il 50º e il 70º giorno successivo al decreto di emanazione.[9]

NO QUORUM



I contenuti della riforma

I contenuti della riforma

- Separazione delle carriere totale e in Costituzione
- Abolizione CSM e sostituzione con tre nuovi organi

Separazione delle carriere

- In costituzione e non più per legge ordinaria
- Impossibilità di cambiare
- Formazione diversa
  - Per esempio: no tirocinio in comune dove vedere entrambe
- Concorsi diversi

Riforma CSM

Struttura

3 organi:

- Pubblici Ministeri -> “Requirente”
- Giudici -> “Giudicante”
- Alta Corte di Disciplina

Riforma CSM

- Composizione e selezione:
  - Componente togata è estratta a sorte tra tutti i magistrate
    - No valutazione competenze e ambizioni, soprattutto in ruoli di rappresentanza e decisioni di organo costituzionale
  - Componente laica è estratta a sorte da elenco redatto da Parlamento
    - No specifiche su estensione, decreti attuativi con liste di 15 persone da cui eleggere 10
    - In maggioranza relativa
    - Indipendenza interna ed esterna sono messe in discussion
  - Non più 2/3 togate, ma solo metà

Alta Corte di Disciplina

- Cos’è la disciplina?
  - No responsabilità legale -> già adesso risponde penalmente nelle opportune sedi
  - Sanzioni interne all’ordine, per esempio:
    - Radiazione
    - Sospensione
- Dati: ci sono e vengono comminate, anche in assetto attuale
  - Maggior parte iniziative arrivano da componente tagata (procuratore generale)
  - 40% delle sanzioni non sono tra le più lievi
  - Ministero della Giustizia non le impugna

Le ragioni del sì

Le ragioni del sì

Fonte: siriforma.it

PERCHÉ VOTARE SÌ

Un giudice davvero terzo ed imparziale

1 Separare le carriere significa mettere il giudice in una posizione di reale oggettivo distacco rispetto a chi viene giudicato, rendendo evidente l'equidistanza tra accusa e difesa. Questo rafforza il contraddittorio e garantisce un confronto equo tra le parti.

Una giustizia più vicina al cittadino

2 Con carriere separate, il pubblico ministero avrà una formazione specifica per le indagini, e ciò creerà le basi perché esse siano più efficaci, mentre il giudice subirà minori condizionamenti dalla pubblica accusa

Magistrati più responsabili

3 Con l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare, la responsabilità del magistrato sarà verificata in modo più serio, facendo prevalere solo professionalità e correttezza, senza che incida l'eventuale appartenenza del magistrato a una corrente.

Stop al sistema delle correnti

4 Il sorteggio per la selezione dei membri del CSM porrà fine al potere delle correnti che, negli ultimi decenni, hanno determinato la progressione in carriera di tanti magistrati.

Un sistema all'altezza delle democrazie moderne

5 Con la separazione delle carriere e il nuovo sistema di autogoverno della magistratura, l'Italia si allinea agli standard di altre democrazie europee e occidentali, come Francia, Germania e Stati Uniti, completando il processo avviato con il modello accusatorio.

Le risposte del sì

Fonte: siriforma.it

LE FAKE NEWS SULLA RIFORMA

1 ***"La separazione delle carriere è un pericolo per la democrazia."***
FALSO. In diversi Paesi europei – come Germania, Spagna e Portogallo – le carriere tra giudici e pubblici ministeri sono già separate, senza che vi siano mai stati dubbi sulla democraticità di quegli ordinamenti.

2 ***"Con la separazione i PM saranno subordinati all'esecutivo e i giudici perderanno la propria indipendenza."***
FALSO. I pubblici ministeri continueranno ad essere autonomi e indipendenti, come prevede la nostra Costituzione. La riforma non subordina il PM al potere esecutivo e non tocca l'indipendenza dei giudici.

3 ***"Questa riforma mette a rischio l'equilibrio dei poteri voluto Costituzione."***
FALSO. La riforma non compromette l'equilibrio dei poteri, ma dà piena attuazione all'articolo 111 della Costituzione, che riguarda il giusto processo e la terzietà del giudice. Inoltre, resta valido l'articolo 104, nella parte in cui recita che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

4 ***"Il CSM è un organo istituzionale, i componenti non possono essere sorteggiati a caso."***
FALSO. Il CSM è un organo di amministrazione e di garanzia, non una terza Camera. Il sorteggio non lascerà tutto al caso: avverrà per un terzo utilizzando un elenco di avvocati e professori, compilato dal Parlamento in seduta comune, e per i due terzi da un elenco di magistrati, la cui competenza e rettitudine saranno garantite dalla legge di attuazione.

5 ***"Tutti i giuristi sono contrari."***
FALSO. L'ANM e alcuni giuristi sono contrari. Tanti magistrati e giuristi sostengono la riforma, convinti che essa migliorerà la qualità della giustizia.

A favore del sì

- Separazione presente in molti altri stati
- Pericolo del passaggio di carriera: pubblici ministeri e giudici sono conniventi perché condividono troppo della carriera e giudici non sono imparziali -> dati: domande pubblico di PM anche di condanna 40% sono assoluzioni da parte di giudici
- Abolizione Correnti
- Indipendenza non viene toccata

Le ragioni del no

Le ragioni del no

1

È LA PRIMA VOLTA
CHE IL POTERE ESECUTIVO DECIDE DI
LIMITARE PROFONDAMENTE IL RUOLO DEL POTERE GIUDIZIARIO

La riforma è un intervento forte di un potere dello Stato sulla struttura di un altro potere. **È uno strappo senza precedenti:** la politica tenta di ridimensionare l'autonomia della magistratura, rendendo meno efficace la sua opera di bilanciamento e controllo.

La riforma ha un altro primato: è la prima volta che una riforma costituzionale è approvata in tempi così veloci e senza un dibattito approfondito, nonostante i valori in gioco.

Una torsione pericolosa dell'equilibrio tra poteri, sancito dalla Costituzione.

2

IL VERO OBIETTIVO:
INDEBOLIRE IL CSM, GARANTE DELL'INDIPENDENZA DEI GIUDICI DAL POTERE POLITICO

Il Consiglio Superiore della Magistratura **garantisce che i giudici rispondano solo alla legge, non ai governi.**

La riforma lo divide, lo svuota dei suoi poteri e lo limita nel suo ruolo costituzionale essenziale.

Indebolire il CSM significa rendere i cittadini più deboli di fronte al potere politico.

3

LA RIFORMA RENDE PIÙ FACILI LE PRESSIONI INDEBITE DELLA POLITICA SULLA GIUSTIZIA

Separare PM e giudici, frammentare il CSM, rendere influenzabile l'organo disciplinare dei giudici: tre modifiche che riducono l'autonomia della magistratura.

Chi indaga o giudica su questioni politicamente sensibili dovrà guardarsi le spalle.

Se il giudice fosse oggetto di pressioni esterne troppo forti, il cittadino perderebbe un arbitro imparziale.

- Fonte: giustodireno.it

Referendum Giustizia

GIUSTO DIRE NO

4

SORTEGGIO CASUALE DEI MEMBRI TOGATI:

UN CSM MENO COMPETENTE È MENO EFFICIENTE E PIÙ INDIFESO

Il sorteggio casuale dei componenti del CSM viene presentato come soluzione al "correntismo", ma in realtà, così la riforma mina alla radice l'efficienza del CSM.

L'organo finirà per essere composto da giudici che non hanno motivazione o competenza necessarie per un ruolo così delicato, e non è detto che questi, solo perché sorteggiati, non possano formare gruppi di potere.

Un CSM in mano al caso è più debole, quindi più inadeguato a proteggere l'indipendenza dei giudici.

5

LA RIFORMA INCORAGGIA

LA SCELTA PILOTATA DEI MEMBRI LAICI IN QUOTA ALLA MAGGIORANZA

I membri laici (non magistrati) del CSM saranno sorteggiati in una lista decisa dalla maggioranza parlamentare.

La politica potrà quindi scegliere chi inserire nella lista e orientare così la composizione dell'organo.

I membri laici apparterranno a un gruppo "organizzato" mentre i membri togati (i magistrati), scelti a caso, saranno soli.

Un metodo di nomina così congegnato indebolisce il CSM e lo espone alle interferenze politiche.

6

UN PM PIÙ FORTE E UN CSM PIÙ DEBOLE:

UNO SQUILIBRIO PERICOLOSO

La riforma separa il PM, lo rende più autonomo e lo rafforza, ma contemporaneamente rende il CSM dei PM sorteggiati più debole e inefficiente.

Il risultato?

Un sistema meno equilibrato, dove un PM reso un "super poliziotto" non avrà un CSM forte a contrastarlo e le interferenze esterne peseranno di più.

7

LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE È SPESSO

L'ANTICAMERA DI UN CONTROLLO POLITICO DIRETTO SUI PM

La maggior parte dei Paesi in cui le carriere sono separate ha un PM che dipende direttamente dal Ministro della Giustizia.

L'Italia, con questa riforma, si avvia verso lo stesso modello:
un PM più vicino al potere politico e più docile nei procedimenti "scomodi".

Un arretramento per la democrazia.

8

LA RIFORMA NON RENDE LA GIUSTIZIA PIÙ EFFICIENTE: LA RENDE MENO INDIPENDENTE

La riforma - lo dice lo stesso Nordio - non incide sulla durata dei processi né sugli uffici giudiziari.

Non velocizza, non semplifica, non migliora.

Al contrario, divide i magistrati, crea nuove gerarchie e apre varchi alle interferenze dell'esecutivo.

Con la riforma il giudice e il PM non diventeranno più efficienti o più giusti, ma **più controllabili.**

9

IL POTERE DISCIPLINARE SUI GIUDICI PASSA A UN ORGANO NUOVO, ESTERNO E PIÙ PERMEABILE

L'Alta Corte Disciplinare avrà membri in parte nominati dal Presidente della Repubblica, in parte sorteggiati fra magistrati e in parte fra personalità selezionate dal Parlamento.

Un organo così composto sarà inevitabilmente più esposto alle influenze politiche esterne.

E la minaccia di sanzioni provenienti da un soggetto percepito come "esterno" aumenterà il rischio di condizionamenti politici. In alcuni casi i magistrati potrebbero essere giudicati da collegi composti per la maggioranza da non magistrati e, in caso di responso sfavorevole, non potranno più avvalersi, come possono fare tutti i cittadini, del controllo della Corte di Cassazione sulla legalità della sentenza.

10

UN ATTACCO ALLA MAGISTRATURA È SEMPRE UN ATTACCO ALLA DEMOCRAZIA

In tutti gli stati in cui si è verificato un arretramento delle libertà, **il primo passo è stato la riduzione dell'indipendenza di giudici e PM.**

Una magistratura autonoma è la difesa più solida dei diritti civili e politici.

Indebolirla significa indebolire anche la libertà dei cittadini.

Le ragioni del no

- Indebolimento CSM con divisione in tre organi
- PM è comunque più potente e in più viene formato solo all'accusa
- Separazione delle carriere esiste già di fatto
- Non c'è bisogno di legge cost. per intervenire su separazione
- Separazione culturale non sparisce perché continuano a condividere spazi
- Le due componenti sono comunque riunite nel Consiglio di Disciplina -> dov'è separazione?
- Più potere politico del governo nel determinare magistrature
  - Sua componente non è estratta a caso nella sostanza
- Efficienza non è toccata
- Dove c'è separazione PM dipendono da governo esplicitamente

Indebolimento del CSM

- Sdoppiata
- Tirata a sorte -> maggioranza disorganizzata
- Senza funzione disciplinare
- Contro componente laica eletta con rappresentanza popolare

Un disegno più ampio

- Autonomia differenziata (Lega)
- Premierato (Forza Italia)
- Riduzione indipendenza magistratura
- Aumento potere polizia (esecutivo)
  - DDL Sicurezza
- Riduzione indipendenza università
  - Delegati governo in CdA e ANVUR

Argomentazione comparata

- Negli altri paesi funziona così quindi prendiamolo -> ma noi abbiamo un contesto diverso -> e.g. presidenzialismo non è compatibile con multipartitismo -> in altri paesi meno ingerenza del governo
  - Meloni: “Strano che Imam sia stato liberato, polizia l’aveva arrestato e magistrature dovrebbe seguire esecutivo”
  - Nordio: “Sarà utile anche a opposizione”
- In tutti gli altri paesi PM dipende da esecutivo -> esplicitata la dipendenza di PM da esecutivo, quindi limitati da qualcuno
- In nessun paese c’è il sorteggio

Correnti e correntismo

- Correnti:
  - Componenti associazionistiche all’interno della magistrature -> diritto di associazione (art. 18) -> 90% magistrati iscritti, da anni 60
  - Anche positive: esplicitano credenze politiche dei magistrati, che sono comunque esseri umani -> si traducono in candidature -> accountability
  - Continueranno ad esserci, ma dipenderanno da rapporti di forza estratti a caso -> se correnti sono un male estrazione casuale può creare dittature di minoranze e di una sola corrente
- Correntismo: degenerazione correnti -> spartizioni dei posti -> scandalo Palamara (poi radiato e adesso a favore del sì, componenti laiche consigliere di Nordio adesso)

Altro

- Riforma Vassalli:
  - Introduce sistema requisitorio invece di inquisitorio
  - Fatta da centrosinistra
  - Discussa per 10 anni, mentre questa non discussa, neanche negli emendamenti

Il percorso verso il referendum

Il percorso verso il referendum

- 30 Ottobre 2025: Approvazione in Senato
- 18 novembre 2025: Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione italiana ha ammesso quattro richieste di referendum costituzionale (da maggioranza e opposizione)
- 22 dicembre 2025: anonimo gruppo di attivisti ha avviato una petizione online per raccogliere 500mila firme

Il percorso verso il referendum

- 12 gennaio 2025: il Consiglio dei ministri ha deliberato la convocazione del referendum
  - Prassi: prima di procedere il governo avrebbe dovuto attendere fino al 30 gennaio (quel giorno scadranno i tre mesi di tempo, calcolati a partire dal 30 ottobre scorso).
- 15 gennaio2025: con due settimane di anticipo rispetto alla scadenza, e nonostante le feste natalizie, il comitato ha raggiunto il suo scopo: un risultato non scontato.
- Contro questa decisione del governo, il “Comitato dei 15” ha presentato un ricorso al Tar del Lazio, che si riunirà il 27 gennaio per prendere una decisione. -> ricorso respinto
- 6 febbraio 2026: Corte ha accolto la richiesta di un quesito che contenesse maggiori dettagli sugli articoli della Costituzione interessati dalla riforma oggetto del referendum
- 7 febbraio 2026: Ministero della Giustizia modifica quesito, ma non cambia la data

I due schieramenti

Partiti a favore del sì

Partito	Indicazione
Union Valdôtaine (UV)	✓ **Sì (con libertà di voto)**
Fratelli d'Italia (FdI)	✓ **Sì**
Lega per Salvini Premier (LSP)	✓ **Sì**
Forza Italia (FI)	✓ **Sì**
Azione (Az)	✓ **Sì**
Noi Moderati (NM)	✓ **Sì**
Südtiroler Volkspartei (SVP)	✓ **Sì**
Futuro Nazionale (FN)	✓ **Sì**
+Europa (+E)	✓ **Sì**
Coraggio Italia (CI)	✓ **Sì**
Unione di Centro (UdC)	✓ **Sì**
Democrazia Cristiana (DC)	✓ **Sì**
Democrazia Cristiana con Rotondi (DCR)	✓ **Sì**
Partito Liberaldemocratico (PLD)	✓ **Sì**

Partiti a favore del no

Partito Democratico (PD)	✗ **No**	[18][19]
Movimento 5 Stelle (M5S)	✗ **No**	[18]
Europa Verde (EV)	✗ **No**	[18]
Sinistra Italiana (SI)	✗ **No**	[18]
Centristi per l'Europa (CpE)	✗ **No**	[30]
Centro Democratico (CD)	✗ **No**	[31][32]
Democrazia Solidale (DemoS)	✗ **No**	[35][36]
Partito Progressista (PP)	✗ **No**	[38][39][40]
Verdi del Sudtirolo/Alto Adige (VGV)	✗ **No**	[44][*sostituire*]
Italia Viva (IV)	**Libertà di voto**	[20]
Movimento Associativo Italiani all'Estero (MAIE)	? **Indeciso**	[28]

Sindacati ed organizzazioni

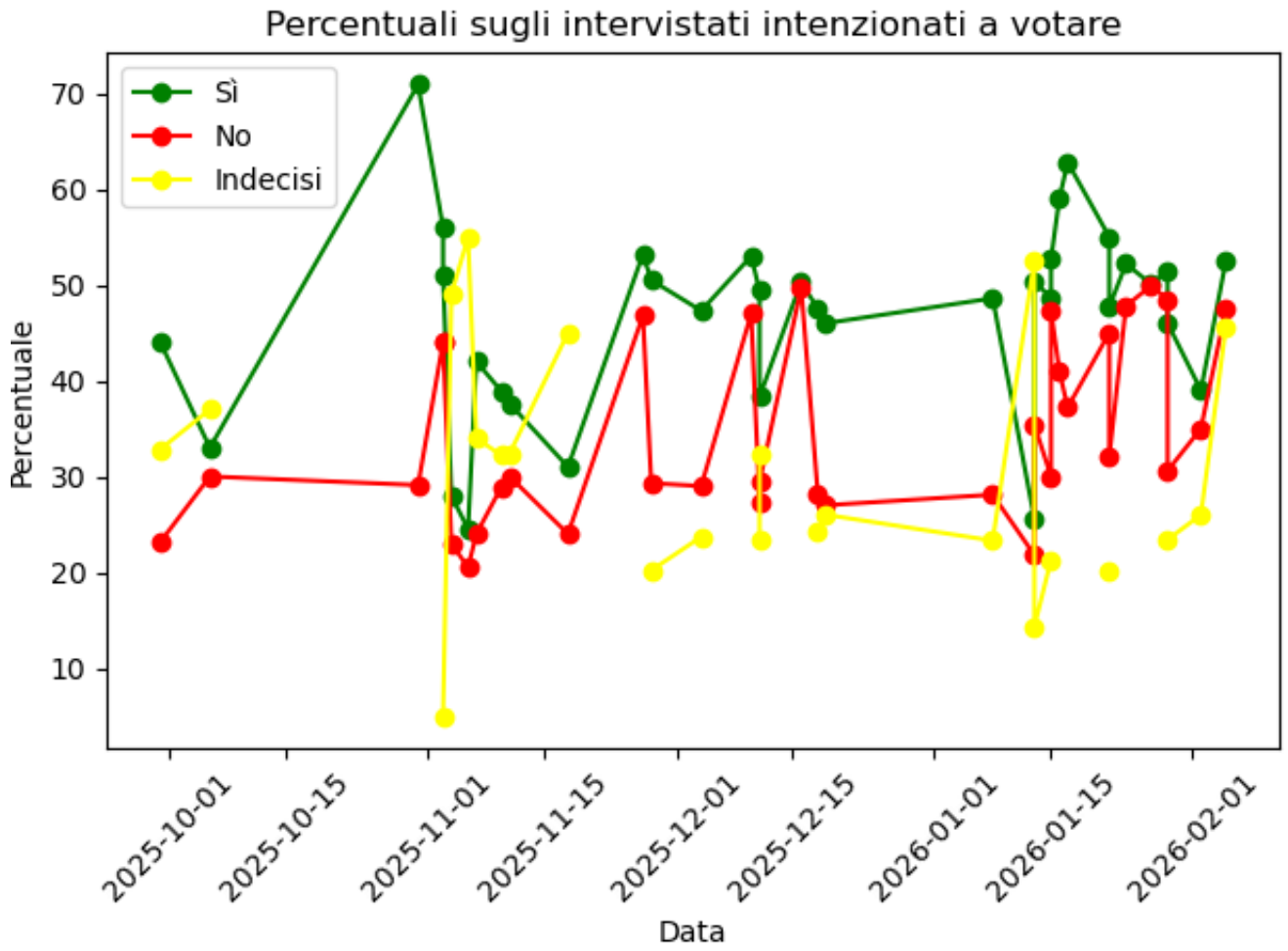
Principali sindacati [modifica | modifica wikitesto]

Sindacato[45]	Indicazione	Fonte
CGIL	✗ No	[46]
CISL	Partecipazione al voto	[47]
UIL	✗ No	[48]

Altre organizzazioni [modifica | modifica wikitesto]

Organizzazioni per il No	Organizzazioni per il Sì
Associazione nazionale magistrati[49], Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie[50], ANPI[51], ARCI[52], ACLI[53], Pax Christi[54], Legambiente[55], Articolo 21[56], Giuristi Democratici[57], Libertà e Giustizia, Federconsumatori[58], Auser[59], Medicina Democratica[60], Rete degli Studenti Medi[61], Unione degli studenti[62], Unione degli Universitari[63]	OUA[64], Nessuno tocchi Caino[65], UCPI, CNF[66], Fondazione Luigi Einaudi, Fondazione Enzo Tortora[67]

I sondaggi


Percentuali sugli intervistati intenzionati a votare
Sì
No
Indecisi
Percentuale
70
60
50
40
30
20
10
2025-10-01
2025-10-15
2025-11-01
2025-11-15
2025-12-01
2025-12-15
2026-01-01
2026-01-15
2026-02-01
Data

Materiali utili ed approfondimenti

Contenuti della riforma

- Testo DDL costituzionale: Ministero della Giustizia
- Guida Wired

Ragioni dei due comitati

- A favore del no
  - Comitato No su Instagram: @giustodireno
  - Sito web: giustodireno.it
  - CGIL: “Dice il Sì, risponde il No”. Una piccola guida per muoversi nel dibattito referendario
- A favore del sì
  - Comitato Sì su Instagram: @comitatosiriforma
  - Sito web: siriforma.it
  - Unione Camere Penali (avvocati): Comitato Camere Penali per il sì

FINE